



החלטת מיסוי: 1609/21

תחום החלטת המיסוי: מיסוי מקרקעין

הנושא: תנאי 18 החודשים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם

1. העובדות

- 1.1. בני זוג רכשו דירת מגורים (להלן: "הדירה") והתגוררו בדירה עד גירושיהם. מאז הגירושין ועד היום מתגוררת האישה (להלן: "המוכרת") בדירה יחד עם בתה הקטינה.
- 1.2. במסגרת הסכם הגירושין אשר אושר בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה (להלן: "הסכם הגירושין"), נקבע כי דירת בני הזוג תועבר לבעלותה המלאה של המוכרת בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") באופן בו עם אישור הסכם הגירושין, המוכרת הינה הבעלים של הדירה והיא דירתה היחידה.
- 1.3. המוכרת מבקשת למכור את הדירה באופן מיידי ולנצל את הפטור מכוח סעיף 49ב(2) לחוק.

2. פרטי הבקשה

מבוקש לאשר כי במכירת הדירה בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק, לצורך מניין תקופת 18 החודשים, יש לכלול גם את התקופה שבה התגוררה המוכרת בדירה יחד עם בן זוגה דאז וזו תימנה לצורך מתן הפטור כאמור.

3. החלטת המיסוי ותנאיה

- 3.1. במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף תנאי לפטור הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק והוא שהמוכר בעל הזכות בדירת המגורים הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים.
- 3.2. נקבע כי התנאי שהוסף בסעיף 49ב(2) לחוק מתקיים בנסיבות בהן הדירה בבעלות בני הזוג במשך תקופה העולה על 18 חודשים, בני הזוג התגוררו בדירה לתקופה העולה על 18 חודשים טרם הגירושין והדירה מועברת בשלמות לאחד מבני הזוג במסגרת העברה אגב גירושין ולפי סעיף 4 לחוק.
- 3.3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.